



PUTUSAN
Nomor 21/Pdt.G/2026/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat Kediaman, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada DIMAS MAULANA, S.H., YANI SURYANI, S.H. Advocate And Legal Consultant pada LAW FIRM D'RAYA JUSTITIA & PARTNERS, berkedudukan di Ruko Clutser Nuansa Citra Lestari No. 10, Jalan Jenderal Sudirman KM. 03 Desa/Kelurahan Narimbang Mulia, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Kode Pos 42314 ✉ E_Mail lawfirmdrayajustitia@gamil.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/SKK-DRY/IV/2026, tanggal 20 April 2026 sebagai.....**PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3602141802870008. Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2026/PN Rkb



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 April 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 4 Mei 2026 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2026/PN Rkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan menurut adat dan dihadapan pemuka Agama Katolik pada hari Jum'at tanggal 23 bulan Oktober Tahun 2015 , bertempat di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bernoda Rangkasbitung yang beralamat di Jl. Multatuli No. 38, Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Gereja Nomor 413 tertanggal 23 Oktober 2015;
2. Bahwa pernikahan melalui pemuka Agama Katolik tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx, tertanggal 27 April 2026, oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk hidup bersama di rumah kediaman bersama di Komplek Jatimulya RT. 003 RW. 006 Desa Jatimulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, kemudian dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama **ANAK**, Laki-Laki, Lahir di Lebak, tanggal 8 Mei 2020 Usia 5 (Lima) Tahun;
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai tidak harmonis sejak tahun 2017 dikarenakan kerap kali terjadi percekocokan, perselisihan, dan pertengkaran terus

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2026/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang disebabkan Tergugat diketahui memiliki hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama **WIL**;

6. Bahwa puncak perkecokan, perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi sekitar bulan Mei tahun 2025, hingga sekarang selama kurang lebih 11 (Sebelas) bulan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah rumah, karena PENGGUGAT telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dimana saat ini PENGGUGAT bertempat tinggal di Kampung Sindanglaya RT. 002 RW. 005 Desa Narimbang Mulia, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan TERGUGAT bertempat tinggal di Komplek Jatimulya RT. 003 RW. 006 Desa Jatimulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

7. Bahwa anak PENGGUGAT dan TERGUGAT selama ini tinggal bersama PENGGUGAT, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT;

8. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berusaha mendamaikan dengan melalui mediasi/musyawarah secara kekeluargaan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020, namun tidak berhasil;

9. Bahwa adanya perkecokan, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga serta tidak mungkin dapat hidup rukun sebagai suami istri. Maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh PENGGUGAT serta maksud dan tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud. Sehingga satu-satunya jalan yang terbaik adalah mengakhiri perkawian PENGGUGAT dengan TERGUGAT dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2026/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian, hal itu berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan **“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan **“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”**;

11. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (**PENGGUGAT**) dengan TERGUGAT (**TERGUGAT**) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx, tertanggal 27 April 2026, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2026/PN Rkb



3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, Laki-Laki, Lahir di Lebak, tanggal 8 Mei 2020 Usia 5 (Lima) Tahun di bawah pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, Provinsi Banten paling lambat 60 (*enam puluh*) hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) untuk diterbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Dan, atau jika Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan lain yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya serta tidak memberitahukan atau mengirimkan keterangan perihal alasan ketidakhadirannya tersebut, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan berdasarkan risalah panggilan sidang surat tercatat tanggal 04 Mei 2026, 21 Mei 2026, namun ternyata Tergugat tidak juga hadir atau menyuruh wakilnya untuk menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa alasan tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan dan melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2026/PN Rkb



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Kamar Perdata Tahun 2015 (SEMA Nomor 03 Tahun 2015 menyebutkan "*Putusan dapat dijatuhkan secara verstek apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup*".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. P-1 Foto copy Kartu Keluarga No.xxx atas nama Kepala keluarga TERGUGAT, SH, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. P-2 Foto copy Testimonium Matrimonii (surat Kawin) tanggal 23 Oktober 2015 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. P-3 Foto copy Kutipan AKta Kelahiran Nomor 3602-LU-04062020-0002 tanggal 4 Juni 2020 atas nama ANAK, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya dan diberi tanda P-3 ;
4. P-4 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tanggal 23 Oktober 2015 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi tanda P-4;
5. P-5 Foto copy Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2026/PN Rkb



Kabupaten Toba Samosir Stbld.1933 No.75 Yo.S.1936 No.607
Akta Kelahiran (pelaporan Terlambat) No. xxx tanggal 14
Februari 2001 atas nama Penggugat , yang telah di beri
meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya dan
diberi tanda P-5;

6. P-6 Foto copy Surat keterangan tanda Lapor Kehilangan Nomor
SKTLK/466/IV/2026/SKPT/POLSEK
RANGKASBITUNG/POLRES LEBAK/POLDA BANTEN.
Tanggal 24 April 2026 atas nama Penggugat, yang telah di beri
meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya dan
diberi tanda P-6;
- 7 P-7 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan nomor xxx tanggal 27 April
2026 atas nama TERGUGAT dengan Penggugat , yang telah
di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Hasil
Print outnya dan diberi tanda P-7;
8. P-8 Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 400.12.4.4/014-
DS/IV/2026 tanggal 28 April 2026 atas nama Penggugat, yang
telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan
Aslinya dan diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8
tersebut telah dibubuhi materai cukup serta dicocokkan sesuai dengan
aslinya, fotokopi tersebut merupakan fotokopi dari asli kecuali bukti P-4 yang
merupakan fotokopi dari fotokopi, lalu fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan
dalam berkas perkara ini sedangkan Asli pembandingnya dikembalikan
kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan juga telah mengajukan
saksi-saksi yang telah disumpah berdasarkan keyakinan agamanya masing-
masing, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan tergugat suami isteri dan melangsungkan
pernikahan menurut adat dan dihadapan pemuka Agama Katolik pada
hari Jum'at tanggal 23 bulan Oktober Tahun 2015 , bertempat di Gereja

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2026/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katolik Santa Maria Tak Bernoda Rangkasbitung yang beralamat di Jl. Multatuli No. 38, Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

- Bahwa Saksi tidak hadir di pernikahan tersebut karena Saksi sedang kuliah dan tahu dari whats App group keluarga;
- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat tinggal di rumah tergugat kemudian mereka pindah untuk kontrak rumah;
- Bahwa di dalam perkawinan penggugat dan tergugat tidak mempunyai anak akan tetapi mereka mengadopsi anak;
- Bahwa nama anak yang diadopsi penggugat dan tergugat yaitu ANAK lahir 8 Mei 2020;
- Bahwa permasalahannya yaitu tergugat mempunyai dua isteri dimana yang pertama nikah dengan penggugat menggunakan pernikahan secara agama kristen dan yang satu nya nikah dengan orang lain menggunakan pernikahan secara agama Islam;
- Bahwa pada tahun 2020 isteri kedua tergugat datang kerumah kemudian WA Saksi kasih tahu bahwa ia sudah menikah dengan tergugat dan mengirimkan foto 2 orang anak mereka;
- Bahwa Isteri kedua tergugat bernama WIL bekerja di KPR dan Saksi tanya ke petugas bank dan membenarkannya;
- Bahwa awalnya Penggugat tidak mempermasalahkan perkawinan tersebut dan akan merawat dua orang anak tersebut dan tergugat harus janji tidak ketemu dengan WIL tersebut akan tetapi tergugat tetap menemui WIL tersebut;
- Bahwa pada tahun 2023 ada pertemuan keluarga dengan WIL dan WIL berjanji tidak akan ganggu lagi;
- Bahwa pada tahun 2024 tergugat sakit jantung dan dokter meminta tanda tangan penjamin untuk operasi kemudian penggugat mau tandatangan dan tergugat berjanji tidak akan menemui WIL akan tetapi setelah sembuh tergugat tetap menemui WIL lagi;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sering bertengkar dan penggugat sering dipukul sampai memar;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2026/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan tergugat tidak satu rumah lagi sejak tahun 2025;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu WIL karena WIL sering main kerumah untuk bertemu dengan tergugat untuk berobat;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak satu rumah sejak dari tahun 2025;
- Bahwa saksi yang mengasuh anak penggugat;
- Bahwa yang Saksi tahu penggugat dan tergugat adu mulut saja;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 10 Juni 2026;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan yang telah dilakukan menurut hukum kepada Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 125 HIR, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga harus dinyatakan Tergugat tidak hadir maka acara pemeriksaan perkara ini dimulai tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang dan tidak mengirim kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, sehingga tidak dapat ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2026/PN Rkb



Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dan diperiksa diluar/tanpa hadirnya Tergugat, dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun acara pemeriksaan perkara gugatan perceraian ini tanpa hadirnya Tergugat, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ke dalam tahap pembuktian, sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR guna menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat dan telah diberi tanda P-1 sampai P-8 dan telah mengajukan pula 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan diantara para pihak, untuk itu sebelumnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-4 (dikuatkan dengan bukti P-6), dan P-7 diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bernoda Rangkasbitung yang beralamat di Jl. Multatuli No. 38, Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten pada Jum'at tanggal 23 bulan Oktober Tahun 2015 dihadapan pemuka pemuka Agama Katolik yang bernama RD Andreas Bramantyo dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2026/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx, tertanggal 27 April 2026;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta persidangan diketahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dimana pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, kemudian dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama **ANAK**, Laki-Laki, Lahir di Lebak, tanggal 8 Mei 2020 Usia 5 (Lima) Tahun, kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai tidak harmonis sejak tahun 2017 dikarenakan kerap kali terjadi percekocan, perselisihan, dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat diketahui memiliki hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama **WIL**. puncak percekocan, perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi sekitar bulan Mei tahun 2025, hingga sekarang selama kurang lebih 11 (Sebelas) bulan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah rumah, karena PENGGUGAT telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dimana saat ini PENGGUGAT bertempat tinggal di Kampung Sindanglaya RT. 002 RW. 005 Desa Narimbang Mulia, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan TERGUGAT bertempat tinggal di Komplek Jatimulya RT. 003 RW. 006 Desa Jatimulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan tersebut diataslah yang menjadi sebab terjadinya ketidakhamonisan dan keretakan hubungan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan alasan tersebutlah yang kemudian membuat Penggugat merasa bahwa pernikahannya dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan sehingga Penggugat hendak berpisah dengan cara menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2026/PN Rkb



adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/PDT/1985 yang menyatakan, *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab per atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2026/PN Rkb



f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka permohonan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut di atas yang dihubungkan dengan alasan Penggugat melayangkan gugatan cerai kepada Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut dinilai telah terbukti dan memenuhi syarat-syarat untuk dapat dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 Huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga sebagaimana dalam kaidah hukum yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan "*Apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekcoakan secara terus-menerus*", berdasarkan hal itu maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinilai sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, yang artinya perkawinan antara keduanya telah pecah dan sudah tidak ada lagi keinginan dari keduanya untuk bersatu kembali, yang mengakibatkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dicapai, dan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dinilai beralasan secara hukum untuk dikabulkan. Dengan demikian terhadap petitum ke-2 (kedua) Penggugat yang pada pokoknya memohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon untuk menetapkan anak yang bernama ANAK, Laki-Laki, Lahir di Lebak, tanggal 8 Mei 2020 Usia 5 (Lima) Tahun di bawah pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT, Majelis hakim merujuk kepada

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2026/PN Rkb



kaidah Yurisprudensi Putusan MA No.126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang berbunyi “bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”, maka oleh itu Majelis berpendapat bahwa permintaan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum. Akan tetapi penting bagi Majelis untuk mengingatkan kepada Para Pihak bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak, sehingga meskipun Penggugat memperoleh hak asuh dan pemeliharaan Anak, ayah dari anak tetap memiliki hak untuk bertemu, berkomunikasi dan mendapatkan hak akses dengan anaknya. Dengan demikian terhadap petitum ke-3 (ketiga) Penggugat yang pada pokoknya memohon menetapkan anak Penggugat dan Tergugat di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan segala akibat hukumnya dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca pada petitum-petitum gugatan Penggugat, dalam petitum keempat Penggugat Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, Provinsi Banten paling lambat 60 (*enam puluh*) hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) untuk diterbitkan akta perceraian. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, untuk diterbitkan Kutipan Akta Cerai. dimana diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah dicatatkan berdasarkan adanya Kutipan Akta Perkawinan maka dengan adanya putusan perceraian ini menimbulkan perubahan status hubungan hukum yang baru bagi Penggugat dengan Tergugat sehingga pencatatan status perkawinan tersebut haruslah dirubah atau dicoret dengan cara melaporkan putusan ini kepada Instansi Pelaksana atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait yang berwenang untuk itu, karena terkait pelaporan atas putusan perceraian ini merupakan salah satu bentuk peristiwa penting yang wajib di laporkan karena merupakan perintah dari ketentuan peraturan perundangan yang berlaku demi



terwujudnya tertib administrasi penduduk yaitu Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat didaftarkan dan dicatatkan maka berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung atau Pejabat lain yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, pada tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan sebuah akta ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, secara normatif seyogyanya setiap peristiwa penting salah satunya perceraian wajib dilaporkan oleh pihak bersangkutan kepada Instansi Pelaksana terkait yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya ditentukan pada ayat (2) pasal tersebut bahwa berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Oleh karena perceraian merupakan salah satu peristiwa penting menurut ketentuan Undang-undang Administrasi Kependudukan (Vide Pasal 1 angka 17) tersebut yang mesti dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait yang berwenang, yang nantinya laporan tentang perceraian tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga hasil dari laporan tersebut nantinya akan diterbitkan dokumen yang disebut Kutipan Akta Cerai sebagai bukti bahwa perkawinan yang tercatat secara hukum telah dirubah atau dicoret statusnya menjadi cerai dan dicatatkan secara administrasi menurut hukum pula, sehingga berdampak pula pada segala akibatnya dari adanya perceraian tersebut. Dengan demikian secara hukum pihak yang bercerai tersebut dapat menunjukkan dokumen tersebut sebagai dasar



apabila hendak mengurus segala sesuatu hal yang berdampak akibat adanya peristiwa perceraian tersebut;

Menimbang, untuk diterbitkan Kutipan Akta Cerai, dimana diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah dicatatkan berdasarkan adanya Kutipan Akta Perkawinan maka dengan adanya putusan perceraian ini menimbulkan perubahan status hubungan hukum yang baru bagi Penggugat dengan Tergugat sehingga pencatatan status perkawinan tersebut haruslah dirubah atau dicoret dengan cara melaporkan putusan ini kepada Instansi Pelaksana atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait yang berwenang untuk itu, karena terkait pelaporan atas putusan perceraian ini merupakan salah satu bentuk peristiwa penting yang wajib di laporkan karena merupakan perintah dari ketentuan peraturan perundangan yang berlaku demi terwujudnya tertib administrasi penduduk yaitu Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, berdasarkan bukti surat bukti P-4 dan P-7 di dapati bahwa Pejabat pencatatan sipil yang menerbitkan surat Akta Perkawinan Nomor xxx tanggal 23 Oktober 2015 adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan ini oleh Penggugat dan Tergugat harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang berada pada yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten lebak, sehingga petitum Angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi selengkapnya dalam putusan ini dan tambahan terkait kewajiban Panitera Pengadilan Negeri sebagaimana di dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, dan Tergugat ada dipihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar seluruh biaya perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 181 HIR, sehingga terhadap nominal biaya perkara tersebut selanjutnya termuat lengkap sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan petitum keempat dikabulkan oleh Majelis Hakim, dengan demikian petitum kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang memohon untuk mengabulkan gugatan secara keseluruhan dapat dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir atau tidak mengirimkan wakil/kuasanya ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Katolik dan sebagaimana tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor xxx, tertanggal 27 April 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lebak, Provinsi Banten, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, Laki-Laki, Lahir di Lebak, tanggal 8 Mei 2020 Usia 5 (lima) tahun di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Peggugat, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi dan mendapatkan hak akses dengan anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mengirim salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat tempat dimana perceraian tersebut terjadi yaitu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai tersebut juga kepada Pegawai Pencatat tempat dimana perkawinan dilangsungkan yaitu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2026/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, Provinsi Banten paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) untuk diterbitkan akta perceraiannya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026 oleh kami, Rafi Maulana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H. dan Puteri Hardianty, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Guntoro, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dengan dihadiri oleh para pihak dalam persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota,

DTO

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H.

DTO

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

DTO

Guntoro, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

DTO

Rafi Maulana, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2026/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara

1.	PBNP Pendaftaran	: Rp30.000,-
2.	Proses	: Rp75.000,-
3.	Penggandaan	: Rp14.000,-
4.	PNBP panggilan	: Rp20.000,-
5.	Biaya panggilan	: Rp42.000,-
6.	Materai	: Rp10.000,-
7.	Redaksi	: Rp10.000,-

Jumlah : Rp201.000,-
(dua ratus satu ribu rupiah)